

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích: 256,74m²; Thuộc thửa đất số: 72; Tờ bản đồ số: 76; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; và nhà ở có diện tích xây dựng: 165,67m²; Diện tích sàn: 165,67m²; Kết cấu: Móng gạch, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch, mái tole; Cấp (hạng): Cấp 4 tọa lạc tại: 578 Trần Khánh Dư, phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BS 478235; Sổ vào sổ cấp GCN: CH 006368 do Ủy ban nhân dân Thành phố Rạch Giá cấp ngày 21/01/2014 cho bà Đinh Thị Ngọc Giàu.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Trụ sở: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 2.890.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá

5. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

6. Tiền đặt trước: 289.085.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín triệu, không trăm tám mươi lăm nghìn đồng), Tương đương 10% giá khởi điểm.

7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ lúc 08 giờ 00 ngày 06/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025.

b. Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ trực tiếp tại một trong ba địa điểm sau:

- Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Kiên Giang - Địa chỉ: 164 - 166 - 168 Trần Phú - P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá - Kiên Giang.

- Số điện thoại: 028.66820690.

Hoặc Đăng ký bằng hình thức gửi thư điện tử (email) tới hòm thư điện tử của Công ty là: bentanhdaugia@gmail.com, tiêu đề thư ghi rõ nội dung: [Tên người tham gia đấu giá_đăng ký tham gia đấu giá theo **HĐ 120.2024**] và làm theo hướng dẫn. Trong trường hợp khách hàng đăng ký tham gia bằng hình thức gửi thư điện tử thì khách hàng phải nộp 01 bộ hồ sơ bản cứng bằng đường Bưu điện tới địa chỉ: Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh **đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025** (Nếu quá thời hạn trên thì được coi là hồ sơ không hợp lệ và Công ty không nhận giải quyết đối với các trường hợp này. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do khách hàng và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm)

Lưu ý đối với cả 02 hình thức đăng ký trên:

- Khách hàng phải đồng thời truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiaviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn> và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.

- Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 khách hàng phải hoàn thành việc đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (phải được hệ thống trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến ghi nhận).

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định của Luật đấu giá tài sản hiện hành và quy định khác của pháp luật có liên quan

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025.

10. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 tại nơi có tài sản: số 578 Trần Khánh Dư, phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ lúc 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiaviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn>.

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

14. Thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục thông thường.

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)

Lưu ý:

- Trước ngày mở phiên đấu giá, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra;

- Tài sản được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận, tự chịu chi phí liên quan. Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này;

- Người mua được tài sản đấu giá tự liên lạc với chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản để nhận tài sản (nếu có). Trường hợp chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có quyền khởi kiện ra TAND có thẩm quyền hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng buộc chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng phải bàn giao theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028. 66820690

Nơi nhận:

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Niêm yết theo quy định;
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản;
- Lưu VP.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TÌNH

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH BẾN THÀNH**

Số: 02-120/2024/QCCĐG-BTA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Công ty), bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1:

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích: 256,74m²; Thuộc thửa đất số: 72; Tờ bản đồ số: 76; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; và nhà ở có diện tích xây dựng: 165,67m²; Diện tích sàn: 165,67m²; Kết cấu: Móng gạch, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch, mái tole; Cấp (hạng): Cấp 4 tọa lạc tại: 578 Trần Khánh Dư, phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BS 478235; Sổ vào sổ cấp GCN: CH 006368 do Ủy ban nhân dân Thành phố Rạch Giá cấp ngày 21/01/2014 cho bà Đinh Thị Ngọc Giàu.

Điều 2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Đinh Thị Ngọc Giàu và ông Nguyễn Hồng Em thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Kiên Giang

Điều 3. Hồ sơ pháp lý

1. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BS 478235; Sổ vào sổ cấp GCN: CH 006368 do Ủy ban nhân dân Thành phố Rạch Giá cấp ngày 21/01/2014 cho bà Đinh Thị Ngọc Giàu;
2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số: CKGL.HĐTC.01.060422 ngày 12/04/2022 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Kiên Giang với bà Đinh Thị Ngọc Giàu và ông Nguyễn Hồng Em;
3. Hợp đồng tín dụng hạn mức số: CKGL.CN.01.080424 ngày 09/04/2024 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Kiên Giang với bên được cấp tín dụng là bà Đinh Thị Ngọc Giàu và ông Nguyễn Hồng Em;
4. Biên bản bàn giao tài sản ngày 02/10/2024 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín với bên vay/bên bảo đảm (chủ tài sản);
5. Chứng thư thẩm định giá số: 351/2024/362 ngày 11/10/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá An Phú;
6. Các giấy tài liệu, chứng cứ liên quan khác do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín phát hành trong quá trình xử lý tài sản.

Điều 4: Giá khởi điểm là: 2.890.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm phí công chứng, các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ lúc 08 giờ 00 ngày 06/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025.

b. Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Khách hàng liên hệ trực tiếp tại một trong ba địa điểm sau:

- Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Kiên Giang - Địa chỉ: 164 - 166 - 168 Trần Phú - P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá - Kiên Giang.
- Số điện thoại: 028.66820690.

Hoặc Đăng ký bằng hình thức gửi thư điện tử (email) tới hòm thư điện tử của Công ty là: benthanhdaugia@gmail.com, tiêu đề thư ghi rõ nội dung: [Tên người tham gia đấu giá_đăng ký tham gia đấu giá theo **HD 120.2024**] và làm theo hướng dẫn. Trong trường hợp khách hàng đăng ký tham gia bằng hình thức gửi thư điện tử thì khách hàng phải nộp 01 bộ hồ sơ bản cứng bằng đường Bưu điện tới địa chỉ: Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh **đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025** (Nếu quá thời hạn trên thì được coi là hồ sơ không hợp lệ và Công ty không nhận giải quyết đối với các trường hợp này. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do khách hàng và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm)

Lưu ý đối với cả 02 hình thức đăng ký trên:

- Khách hàng phải đồng thời truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn> và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.
- Chậm nhất **đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025** khách hàng phải hoàn thành việc đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (phải được hệ thống trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến ghi nhận).

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định của Luật đấu giá tài sản hiện hành và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6: Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025

Điều 7: Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 tại nơi có tài sản: số 578 Trần Khánh Dư, phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ lúc 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 28/03/2025 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn>.

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 9: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:

- + Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- + Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- + Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- + Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- + Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Thủ tục đăng ký

1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản có thể đăng ký mua hồ sơ thông qua 2 hình thức sau:

- Đăng ký trực tiếp tại một trong ba địa chỉ sau: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Kiên Giang - Địa chỉ: 164 - 166 - 168 Trần Phú - P. Vĩnh Thanh Vân - TP. Rạch Giá - Kiên Giang.

- Hoặc Đăng ký bằng hình thức gửi thư điện tử (email) tới hòm thư điện tử của Công ty là: benthanhdaugia@gmail.com, tiêu đề thư ghi rõ nội dung: [Tên người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo **HĐ 120.2024**] và làm theo hướng dẫn. Trong trường hợp khách hàng đăng ký tham gia bằng hình thức gửi thư điện tử thì khách hàng phải nộp 01 bộ hồ sơ bản cứng bằng đường Bưu điện tới địa chỉ: Số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh **đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025** (Nếu quá thời hạn trên thì được coi là hồ sơ không hợp lệ và Công ty không nhận giải quyết đối với các trường hợp này. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do khách hàng và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm).

Lưu ý đối với cả 02 hình thức đăng ký trên:

- a) Khách hàng phải đồng thời truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiaviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn> và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.
 - b) Chậm nhất **đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025** khách hàng phải hoàn thành việc đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (phải được hệ thống trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến ghi nhận).
2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:
 - o Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - o Hồ sơ pháp lý nêu tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này;
 - o Quy chế cuộc đấu giá;
 - o Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.
 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **400.000 đồng/hồ sơ**
 4. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và nộp đủ các hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định tại Điều 11, Điều 13 của Quy chế này. Hồ sơ đăng

ký và tiền đặt trước phải nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trong thời hạn theo quy định nêu tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này

5. Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng tài sản. Công ty và Bên có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã kiểm tra và xác nhận bằng văn bản

Điều 11: Hồ sơ đăng ký

1. Đối với cá nhân:
 - a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu có đóng dấu của Công ty);
 - b. Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Công ty);
 - c. Phiếu đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Công ty);
 - d. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu photo có sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu;
 - e. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
 - g. Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;
2. Đối với tổ chức:
 - a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu có đóng dấu của Công ty), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
 - b. Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Công ty); đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
 - c. 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
 - d. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
 - e. Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
3. Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
4. Trong trường hợp khách hàng đăng ký tham gia bằng hình thức gửi thư điện tử thì khách hàng nộp toàn bộ giấy tờ nêu trên bằng đường Bưu điện đến địa chỉ số 2 Đường 8B, khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh **đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025** (Nếu quá thời hạn trên thì được coi là hồ sơ không hợp lệ và Công ty không nhận giải quyết đối với các trường hợp này. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do khách hàng và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm)
Hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, khách hàng không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 12: Cách thức đăng ký tham gia đấu giá trên website <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn>:

1. Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định tại Điều 11 và nộp tiền mua hồ sơ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thì đồng thời khách hàng vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn> để đăng ký tài khoản (nếu như khách hàng chưa có tài khoản) và đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến theo đúng thời gian đã thông báo.
2. Sau khi đăng nhập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn>. Người đăng ký đấu giá bấm vào nút “Đăng ký tham gia đấu giá” đối với tài sản cần mua.
3. Khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá tài sản.
4. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã công bố.

Lưu ý:

5. Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền kết nối mạng internet để đảm bảo việc đăng ký đấu giá đúng thời hạn theo Thông báo đấu giá.
6. Khách hàng phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 11, Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trên website: <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn> và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.
7. Đối với khách hàng đã có tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến được phê duyệt, khách hàng mua và nộp hồ sơ theo Thông báo đấu giá và sử dụng tài khoản đã được phê duyệt để đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn của Công ty.
8. Các trường hợp phản hồi sau thời hạn đăng ký sẽ là không đủ điều kiện tham gia đấu giá kể cả đối với các khách hàng đã nộp phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước.
9. Khách hàng tham gia đấu giá tự chịu mọi chi phí phát sinh trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugiviet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn>.

Điều 13: Tiền đặt trước

1. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

+ Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

+ Số tài khoản: 000002323088

+ Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) – Chi nhánh Sài Gòn

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 Quy chế này.

4. Một số điều cần lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, đề nghị Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp.

PHẦN 4:

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 14: Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

Điều 15: Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.
2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 16: Cách thức đấu giá, cách trả giá và xác định người trúng đấu giá:

1. Cách thức đấu giá

Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản của mình và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá) để tìm được người trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

- a. Người tham gia đấu giá nhập giá trả vào giao diện trả giá và xác nhận giá trả. Người tham gia đấu giá có thể trả giá nhiều lần trong thời gian đấu giá. Cuộc đấu giá kết thúc khi hết thời gian trả giá.
- b. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả hợp lệ khi người trả giá đầu tiên phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người liền kề trước đã trả theo công thức như sau:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm/Giá đã trả trước liền kề + Bước giá.

Trong đó:

➤ Bước giá: **50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).**

Giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ và hệ thống không ghi nhận mức giá này. Hệ thống không ghi nhận mức giá không hợp lệ nếu thực hiện sai công thức trả giá.

- c. Người tham gia cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến khi thực hiện thao tác trả giá và hệ thống ghi nhận hiển thị mức giá trả công khai cao nhất mà sau đó rút lại giá đã trả thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá, không được tiếp tục trả giá trên hệ thống.

Hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi rút lại giá đã trả trên hệ thống đấu giá trực tuyến (hình thức đấu giá trực tuyến) theo quy định của pháp luật.

2. Xác định người trúng đấu giá

- a. Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau: Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức có giá trả hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.
- b. Trường hợp kết thúc thời gian đấu giá, có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì người trả giá sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến là người trúng đấu giá.
- c. Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá và công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- d. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ email của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 17: Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Rút lại giá đã trả.

- a. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.
- b. Người rút lại giá đã trả trong trường hợp này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

- a. Kết thúc thời gian trả giá, màn hình của Người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 (mười lăm) phút. Nếu Người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không bấm nút nào trong vòng 15 (mười lăm) phút thì hệ thống sẽ tự động ghi nhận Người trúng đấu giá đồng ý với kết quả đấu giá.
 - b. Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 15 (mười lăm) phút đếm ngược, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá và xét giá trả liền kề. Nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đó đồng ý mua tài sản đấu giá thì phải bấm vào nút “Chấp nhận”, trường hợp người trả giá liền kề đó không bấm “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.
3. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước.

Điều 18: Truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có quyền truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:

- a. Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
 - b. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham dự phiên đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Điều 19: Không được nhận lại tiền đặt trước

- 1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:
 - a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

Lưu ý: Thuật ngữ “không tham dự phiên đấu giá” được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào cuộc đấu giá hiển thị trên website đấu giá trực tuyến <https://daugiaviyet.vn> hoặc <https://daugiaso5.vn> trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá)
 - b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- c. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 - d. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả không được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp;
 - e. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp.
2. Tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 20: Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 21: Hủy kết quả đấu giá

1. Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:
 - a. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
 - b. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản

đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- c. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành, cụ thể như sau:
- Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành phiên đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;
 - Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- d. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 21 của Quy chế này hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, đim giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản

2. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản:

- a. Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các điểm b, c, d Khoản 1 Điều 21 của Quy chế này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- b. Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại điểm c, d Khoản 1 Điều 21 của Quy chế này được thực hiện như sau:
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản thực hiện việc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản. Trình tự, thủ tục hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Người có tài sản đấu giá hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ hoặc tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Điều 22: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;
2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành,

3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản hiện hành.

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến phiên đấu giá không bắt đầu được khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại.
2. Khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến về việc hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu thì Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại.
3. Trong trường hợp này, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống gây ra.

Điều 24: Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 120/2024/HĐDVĐG/BTA.HCM ngày 10/12/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (lần 01) số: 120.01/2024/HĐDVĐG/BTA.HCM ngày 05/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.
2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

Áp dụng:

- Như trên;
- Lưu: Cty.

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TÌNH

10

10

